

1525078-82.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/04/2022

... o réu ostenta antecedente pela prática de roubo majorado pelo concurso e agentes, circunstância pessoal a indicar a vivência favorável ao conhecimento acerca de possível ilicitude de celulares oferecidos e transacionados à margem de qualquer meio de prova sobre a aquisição.

Os depoimentos policiais se mostram autênticos, sinceros e pautados no estrito cumprimento ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1525078-82.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1525078-82.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2282244/2021 - 50º D.P.

ITAIM PAULISTA, 20853264 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 4682/21/250

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO DOS SANTOS PEDRO

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle - 1282/2021

RODRIGO DOS SANTOS PEDRO, está sendo processado incurso no artigo 180, caput, na forma do artigo 69, caput (por duas vezes), ambos do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal, nos termos da denúncia de fls. 86-90, segundo a qual "[...] no período compreendido entre os dias 08 de novembro de 2020 a 15 de outubro de 2021, nesta cidade e comarca, RODRIGO DOS SANTOS PEDRO, qualificado à fl.08, adquiriu e recebeu, em proveito próprio, o aparelho celular Samsung, modelo A50, cor azul, IMEI nº 351589110354401, avaliado em R\$500,00 (quinhentos reais), melhor descrito no auto de exibição e apreensão de fls. 10 e auto de avaliação de fls.12, de propriedade de Lucas de Oliveira Guimarães, coisa que sabia ser produto de crime anterior. Consta também dos autos que, em data incerta, porém no período compreendido entre os dias 21 de setembro e 15 de outubro de 2021, nesta cidade e comarca, RODRIGO DOS SANTOS PEDRO, qualificado à fl.08, adquiriu e recebeu, em proveito próprio, o aparelho celular Samsung, modelo A02S, cor vermelha, IMEI nº 355473603496894, avaliado em R\$700,00 (setecentos reais), melhor descrito no auto

de exibição e apreensão de fls.10 e auto de avaliação de fls.11, de propriedade de Tânia Souza Azevedo, coisa que sabia ser produto de crime anterior. Segundo se apurou, no dia 08 de novembro de 2020, por volta das 03h, na Estrada Cumbica, Jardim Ângela, nesta cidade e comarca, Lucas de Oliveira Guimarães foi abordado por dois indivíduos em uma motocicleta, os quais, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, anunciaram o assalto e roubaram seu celular (cf. boletim de ocorrência de fls.26/27). Consta ainda que, no dia 21 de setembro de 2021, por volta das 09h30, na Avenida Paulista, altura do nº 2122, Jardim Paulista, nesta cidade e comarca, Tânia Souza Azevedo foi vítima de roubo, oportunidade em que seu aparelho celular foi subtraído (cf. boletim de ocorrência fls. 24/25). Após as subtrações, o denunciado adquiriu o aparelho Samsung, cor azul, recebendo-o de indivíduo não identificado, e, em data posterior, adquiriu o aparelho Samsung, cor vermelha, recebendo-o também de agente não identificado, e passou a utilizá-los, tendo consciência da origem ilícita dos bens. Ocorre que, dia 15 de outubro de 2021, por volta das 11h, policiais civis dirigiram-se à residência do denunciado, situada na Rua João Lima da Silva, nº 117, Lajeado, nesta cidade e Comarca da Capital com o objetivo dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido nos autos nº 1533394- 36.2021.8.26.0050. No local, foram recebidos por RODRIGO e, após buscas no imóvel, os policiais localizaram os celulares supramencionados, apurando-se que ambos eram produto de roubo. Diante dos fatos, o denunciado recebeu voz de prisão e foi conduzido ao distrito policial. Ouvido pela Autoridade Policial, o denunciado declarou que comprou os aparelhos através de negociação realizada pelo aplicativo Facebook. Alegou ter adquirido o aparelho Samsung azul, por R\$400,00 (quatrocentos reais), na Estação Itaim Paulista, e o aparelho celular Samsung vermelho, por R\$350,00, na Estação Guaianases (fl. 08), não tendo apresentado prova alguma de suas alegações ou apontado a identidade dos vendedores. É certo que o denunciado tinha plena consciência da origem espúria dos bens acima descritos, pois não possuía qualquer documento comprobatório da procedência dos bens, tal como nota fiscal, bem como não apontou quem lhe vendeu, nem apresentou comprovante do alegado pagamento. [...].".

A materialidade delitiva consta em auto de exibição e apreensão de fls. 10.

Recebida a denúncia (fls. 96), citado o acusado (fls. 173), observado o devido processo legal, encerrou-se a instrução criminal, seguindo-se dos debates.

É o relatório. Passo a decidir.

O pedido condenatório é procedente.

A prova oral concluída ao longo do contraditório, aliada à materialidade delitiva, expõe as circunstâncias prisionais e de apreensão do bem com suficiente demonstração de que havia ciência pelo réu sobre a procedência ilícita. Nesse sentido, os policiais civis Elisabete Soares Santana e Rogerio de Sousa Gonzales narraram em juízo terem se dirigido à residência do acusado em cumprimento de ordem judicial em procedimento de apuração sobre envolvimento do acusado no uso de contas bancárias de terceiros para a prática de ilícitos. No local foram apreendidos dois aparelhos celulares sobre os quais se constatou serem produtos de crime, bem como, por trás de uma gaveta de uma cômoda, havia uma cédula de identidade cuja pesquisa indicou que o titular do papel teria registrado contra si crime de roubo. Naquele momento, o réu declinou que lhe pertencesse o aparelho e, segundo se recordou a testemunha Elisabete, o réu afirmava que comprara de um amigo, versão informal apresentada aos depoentes, sem que ofertasse qualquer indicação sobre dados do suposto amigo. Recordou-se o policial civil ter o réu indicado que lhe pertencesse os aparelhos, um para uso pessoal e outro para as crianças.

Os depoimentos estão embasados em Boletim de Ocorrência de número 4686/21 e declarações do titular da cédula de identidade acima referida (documento de folhas 30/31).

Formalmente interrogado em sede policial, o réu alegou que adquirira os aparelhos de terceiras pessoas, com as quais teve contato por meio da rede social face book ,

sem que soubesse declinar qualquer dado, não obstante, tenha o réu a sua disposição meios de contato registrados e os pudesse apresentar em juízo, nos termos da disposição que resulta do artigo 156 do Código de Processo Penal. Posteriormente, interrogado neste juízo, manteve sua versão, porém, sem que indicasse provas do citado contato e origem de tal oferta por meio da citada rede, prova de nenhuma dificuldade por envolver meios de contato para o encontro marcado.

Segundo o interrogando versou em juízo, jamais teria adquirido um aparelho celular novo em uma loja e, portanto, nem saberia sobre sinais de identificação de aparelhos celulares. Todavia, em sede policial, com ampla negativa de dolo, referiu-se à pesquisa sobre IMEI de aparelho da qual houve indicação de bloqueio. Ademais, o réu ostenta antecedente pela prática de roubo majorado pelo concurso e agentes, circunstância pessoal a indicar a vivência favorável ao conhecimento acerca de possível ilicitude de celulares oferecidos e transacionados à margem de qualquer meio de prova sobre a aquisição.

Os depoimentos policiais se mostram autênticos, sinceros e pautados no estrito cumprimento do dever legal, ao reconstituírem circunstâncias pessoais e apreensão do bem de inexorável compatibilidade ao prévio conhecimento sobre a origem dos aparelhos.

Não há, portanto, verossimilhança à negociação exposta pelo réu em juízo, consideração relevante a se evidenciar a presença do dolo, especialmente, a ser considerado o exíguo espaço de tempo desde a subtração à apreensão de um dos aparelhos, vinte e quatro dias decorridos desde o roubo à apreensão nas circunstâncias acima expostas.

Os aparelhos apreendidos se constituem em dois aparelhos, produtos de crimes praticados em datas diversas, a indicar ter o réu agido mediante semelhança quanto à condições de tempo, local e modo de execução, caracterizando-se a continuidade delitiva, na forma do artigo 71 caput do Código Penal.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva do Estado e condeno RODRIGO DOS SANTOS PEDRO incurso no artigo 180 caput (por duas vezes) c/c artigo 71 caput, ambos dispositivos do Código Penal.

Passo a dosar a pena –

Atenta às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em 01 ano de reclusão e 10 dias multa fixada no piso legal.

É reincidente, antes condenado por roubo majorado pelo concurso de agentes – 10ª Vara Criminal – trânsito em julgado em 07/07/2021 – certidão de folhas 33/34, resultando no acréscimo de fração de 1/6 à pena retro, resultando em 01 ano, 02 meses de reclusão e 11 dias multa no piso legal.

Atenta à prática de dois crimes em continuidade, acresço à pena retro a fração de 1/6, resultando, ao final, em 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias multa fixada no piso legal.

A pena será cumprida em regime inicial semiaberto, rigor intermediário adequado a se aferir mérito ao convívio social, frente à natureza do crime praticado, porém, mostrando o réu inclinação ao cometimento de crimes, consoante exposto na dosimetria da pena.

Oficie-se comunicando o teor da reprimenda.

Expeça-se guia de recolhimento provisório.

P.R.I.C.

São Paulo, 06 de abril de 2022.

Sonia Nazaré Fernandes Fraga
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA